广西佛子矿业 有限公司“12•10”事故调查报告

2023-06-19 09:25 来源：岑溪市应急管理局

公共资源调用 站点 【字体：大

广西佛子矿业　有限公司“12·10”事故调查报告

2022年12月10日13时35分许，广西佛子矿业有限公司古益工区-60中段010线穿脉巷内发生一起故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49等有关法律、法规的规定，岑溪市人民政府抽调市政府办、应急管理局、公安局、自然资源局、总会、安平镇政府等单位人员依法成立了广西佛子矿业有限公司“12·10”事故调查组（以下简称事查组），事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西佛子矿业有限公司“12·10”事查组的通知》（岑政办发〔2022〕117号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对进行了现场勘查、取证、调查和分析等工作，委托湖南煤矿安全监察局安全技术中心专家组对事进行专业技术分析，委托梧州市中正司法鉴定所对死者进行尸检，鉴定死亡原因。查明了事故发生

因、经过以及人员伤亡情况和直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及
提出了处理建议，并针对事故发生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调
况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2022年12月10日13时35分许。

(二)事故发生的地点

岑溪市安平镇古益村佛子冲广西佛子矿业有限公司（以下简称佛子公司）古益工区井下-60m中
010线穿脉巷内。

(三)事故责任单位

湖南明峰建设工程有限公司岑溪市分公司（以下简称明峰公司岑溪分公司）。

(四)事故类型

触电。

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者梁*勇，男，42岁，身高165cm，身份证号码450421198001****19，
址：苍梧县六堡镇不倚村石二组人，湖南明峰建设工程有限公司岑溪市分公司第五工程队梁*兆班
班长、采矿工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币壹佰叁拾万元（￥1300000.00元），主要包括梁*勇的一次性死亡
金、丧葬费及赡养费等与事故相关的赔偿费用。

(七)事故现场概况

事故现场位于岑溪市安平镇古益村佛子冲（见图1所示）佛子公司古益工区井下-60m中段010线
巷内，-60m中段是目前古益工区最深开采水平，南北向布置，010线位于北部，该穿脉巷北边有01
南边有6线。010线穿脉巷巷道高2.4米，宽2.1米，有4个分岔口，设置有电机车轨道，采用蓄电池
车和架线式电机车联合出渣。事故中心现场位于第3、4分岔口之间，从010线入口往内90米处，从

岔口入内约21米，巷内温度27度，湿度重，有照明灯，光线明亮，通风良好；中心现场轨道上停放
辆蓄电池电机车（没有牵挂车厢），型号DXT-90/385，额定电压90V，额定容量385AH，生产日期2
6月，湘潭牵引机车厂有限公司生产。机车头由驾驶室、车架、蓄电池箱、碰头等部件组成（见图
示），车架边缘处有2个明显滑痕，离蓄电池箱边缘70cm处面上有风干污痕血迹（见图3所示），
58.5cm处沿穿脉巷道架设有一条电机车滑触架空线，使用Φ8mm的钢筋做架空线，用铁管安装绝缘
定在巷道顶板上，每个固定点间距为约4.5 m，线夹两侧的横拉线使用瓷瓶绝缘，线夹与瓷瓶的距
0.18m，线夹与巷道顶板或支架横梁间的距离为0.35m，滑触线周围0.2m范围内无金属管线等物体，
线直流供电，电压等级250V，空载电压实测值为304V，离地高度192cm。010线架空线与运输大巷
的联络线安装有分区开关一台，型号为HHP1，规格750 V，生产日期为2020年，沈阳市长城矿山开
生产。该开关离事故现场约100米，开关上悬挂有禁止合闸、有人作业警示牌板，该开关为隔离开
抢救过程中，开关已拉闸断电，分区开关外形完整，操作手柄状态清晰，围岩完好，无水淋现象，
内部机构完整，动作灵活，无卡阻现象，动、静触头无烧融现象，合闸时，触头接触充分。中心现
电池电机车旁边地面摆放着一台长191cm、重约25公斤的YT28凿岩钻机，该钻机汽腿表面浅覆有灰
矿粉，未见明显与金属接触滑痕和电灼痕迹；死者尸体在勘查时不在蓄电池电机车中心现场处，中
场为第一抢救现场，第二、三抢救现场有大量自救器，在第三抢救现场发现遗留胶鞋一只，参加抢
员指认该胶鞋为死者所穿，胶鞋外形完整，无破损、残缺现象，鞋内未见水渍，在胶鞋底部前脚掌
发现明显滑痕，胶鞋滑痕分布在脚掌处，沿脚尖向后呈平行分布，纹路清晰、致密，成分为矿岩，
颜色。其它地方没有发现与事故相关的痕迹物证。



图

1：事故现场地理位置及交通如图所示

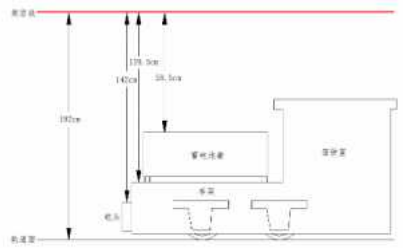


图2：架空线与电机车相关部位、地面距离如图所示

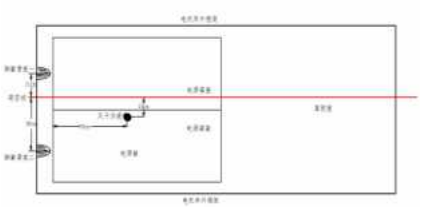


图3：蓄电池车架边缘滑痕及风干污痕位置如图所示

（八）事故现场安全条件

电机车架空滑触线电压值在250-304V之间，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-202
6.7.1.4规定。-60中段010线为掘进巷道，采用电瓶车和架线式电机车联合出渣。事故现场及周边
式电机车的架空滑触线架设高度为1.92m，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）
6.4.1.13规定。架线式电机车的架空滑触线悬挂点的间距不超过5m，线夹两侧的横拉线使用瓷瓶约
线夹与瓷瓶的距离不超过0.2m，线夹与巷道顶板或支架横梁间的距离不小于0.2m，滑触线周围0.2
内无金属管线等，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.4.1.14规定。电机车架空
线设置了分区开关，距离事故现场最近的控制开关约100m，开关上悬挂有禁止合闸、有人作业警示
板，符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.4.1.15规定。事故现场安全设施符合相
全技术规范。

二、基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1、业主方佛子公司的基本情况

佛子公司位于梧州市龙圩区广平镇佛子街28号，是广西壮族自治区中型国有矿山企业，原为广
族自治区佛子冲铅锌矿，于2009年10月30日经工商行政管理机关核准变更为广西佛子矿业有限公司
属广西北部湾国际港务集团有限公司旗下的广西华锡集团股份有限公司，2015年被核定为金属非金
山二级安全生产标准化企业，矿区地跨岑溪市与梧州市龙圩区，下设古益工区、红卫工区两个独立
产系统。事发的古益工区属国有企业，是矿山的主要生产矿区，矿区座落在岑溪市安平镇境内，1
10月建成投产，设计生产能力600t／d，现已扩建为1000t／d；佛子公司证照情况：(1)营业执照：
社会信用代码：91450400MA5KLYXX14（1-1）；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
资）；法人代表：冯连喜，成立日期：1989年06月13日；营业期限：1989年06月13日到2060年06月
日；经营范围：铅锌矿采选；矿产品收购、销售（国家禁止销售或需取得专项审批的矿产品除外）
下经营项目由分支机构凭合法许可证经营：矿汽车运输、矿码头装卸；自来水生产和供应。（依法
批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动（2）采矿许可证：采矿许可证号：
C4500002011043240****29，地址：梧州市龙圩区广平镇佛子街28号；采矿权人：广西佛子矿业有
司；矿山名称：广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿；开采矿种：铅锌矿；开采方式：地下开采；

规模：45万吨/年，矿区面积：13.2852平方公里,有效期限：柒年壹拾壹个月，自2016年8月24日至年7月24日。（3）安全生产许可证：广西佛子矿业有限公司古益工区的安全生产许可证编号：（桂FM安许可证字[2020]Y0020号；主要负责人：冯连喜；单位地址：梧州市龙圩区广平镇佛子街28号；济类型：内资企业；许可范围：铅锌矿地下开采；有效期：2020年11月06日至2023年11月05日。依司证照齐全，合法有效。

2、承包方明峰公司的基本情况

明峰公司位于长沙市雨花区湘府东路二段168号山水熙园5栋13*1房，是佛子公司古益工区井下工程的外包单位，双方签订有《广西佛子矿业有限公司2022年井下采掘工程、运输及相关业务外包同》，并签订有《安全生产管理协议》，明确了双方在生产活动中的安全生产管理责任。

其相关证照等情况：（1）营业执照：企业名称：湖南明峰建设工程有限公司；主要负责人：蔡朝统一信用代码91430000068249187H，注册资本壹亿元整；成立日期：2013年5月29日；营业期限20月29日至2063年5月28日；经营范围：工程施工总承包；矿山工程施工总承包；矿山工程技术研究务；矿山生态经济型修复研发与治理；环保工程专业承包；土石方工程服务；建筑劳务分包；工矿建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；煤炭及制品、矿产品、机电设备、建筑材料销售；建筑加工（限分支机构）；煤炭开采；石灰石、石膏开采；建筑用石开采；稀土金属矿采选；矿山测量源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；机电设备的维修及保养服务；机械设备、五金产品及电子产发；工程咨询；工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动（2）安全生产许可证：编号：（湘）FM安许证字【2021】A**2号；企业名称：湖南明峰建设工程公司；主要负责人：蔡*登；单位住址：长沙市雨花区湘府东路二段168号山水熙园5栋13*1房；经型：有限责任公司（自然人投资或控股）；有效期：2021年8月5日至2024年8月4日；许可范围：金金属矿山采掘施工作业；发证机关：长沙市应急管理局。（3）建筑业企业资质证书：编号D143148**5，有效期至2025年12月04日；资质类别及等级：矿山工程

施工总承包壹级，明峰公司证照齐全，合法有效。

3、施工方明峰公司岑溪分公司的基本情况

明峰公司岑溪分公司位于佛子公司古益工区A11栋，是明峰公司的子公司，其业务是受总公司公司的委托，负责佛子公司古益工区的地下采掘工程和运输业务施工，是事故现场的施工方。其相照情况：营业执照：统一社会信用代码：91450481MA5NNOKJ55(1-1)；名称：湖南明峰建设工程有司岑溪市分公司；类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；营业场所：广西佛子矿业有司古益矿区A11栋；负责人：覃*华，成立日期：2019年03月11日；营业期限：长期。经营范围：受司委托，联系总公司经营范围业务。明峰公司岑溪分公司证照齐全，合法有效。

（二）事故相关单位安全生产履职情况

1、佛子公司持有合法有效的证照等手续，成立有安全生产管理机构，制定有各项安全生产规度、安全操作规程和作业指导书以及下井工作计划；编制有事故应急救援预案并进行了备案；开展工安全生产教育培训和考核并记录；开展了安全生产检查和隐患排查及召开安全产会议并记录，与方签订有安全管理协议及责任状。其分包给明峰公司的工程符合《非煤矿山外包工程安全管理（暂办法》（以下简称《办法》）的具体要求，同时，经现场勘验和测算，事故现场的安全设施符合相安全技术规范。另外该公司制定有分级管控制度和建立有双重预防机制，但架空线安全风险点未列险分级管控清单，违反了《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安法》）第四十一条第一款(1)的规定；没有对外包工程的作业现场实施全过程监督检查，不符合《办法》第十一条(2)的定；井下带班领导未及时发现和制止违章作业的违规行为，履职不到位。

2、明峰公司持有合法有效的证照和资质手续，其承包佛子公司的地下采矿工程并委托明峰公溪市分公司进行现场施工，符合《办法》的具体要求，《办法》第三条(3)规定承包单位应对工工现场的安全生产负责；《办法》第二十条第一款(4)规定承包单位应当加强对所属分公司的安理。该公司对本公司岑溪市分公司的安全生产检查及安全生产教育培训和考核不落实，违反了《安第二十六条第一款(5)的规定，该公司安全生产管理机构依法履行职责落实不到位。

3、明峰公司岑溪市分公司持有合法有效的证照手续，其受总公司委托作为佛子公司古益工区采掘工程施工单位，依法健全了安全生产责任体系，任职了各级安全管理人员及班组长，完善了各全生产管理制度；设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员和有关工程技

(1)中华人民共和国安全生产法》第四十一第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。(2)山外包工程安全管理（暂行）办法》第十一条：金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民爆爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工业现场实施全过程监督检查。(3)《非煤矿山外包工程安全管理（暂行）办法》第三条：非煤矿山外包工程（以下简称外包工程）的安全生产，由发负主体责任，承包单位对其施工现场的安全生产负责。外包工程有多个承包单位的，发包单位应当对多个承包单位的安全生产工作实施统一协调、管期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。(4)《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十条第一款：承包单位应当加强对所属项目全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训和考核。(5)《中华人民共和国安全生产法》第二十款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

术人员，有关管理人员取得了相应的安全管理资格证，符合《办法》第二十一条(6)的具体要求该公司对工人采掘作业现场安全管理不到位，明峰公司岑溪市分公司副经理、第五工程队队长黄*群当班安全员钟*文、班组长梁*兆履职不到位，未对安全生产状况开展经常性安全检查，未及时发现止梁*勇、何*文没有严格执行《班组安全生产互保互联联保制度》的违章行为，黄*群违反了《安法二十六条第一款(5)、第四十六条(7)规定及《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检行规定》第十条第（二）项(8)钟玉文、梁*兆违反了《安法》第四十六条第一款(7)的规定，梁勇、何*文的行为违反了《安法》第五十七条(9)的规定，该公司安全生产现场安全管理责任落实位。

（三）监管部门的安全生产履职情况

1、事故发生地位于岑溪市安平镇古益村，属岑溪市安平镇人民政府管辖，经调取安平镇人民政关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全管理工作，在2022年的安全生产工作中认

(6)《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条：承包 单位及其项目部应当根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员，承包地下矿山工程的项目部应当配备与工程施工作业相适职工程技术人员，其中至少有1名注册安全工程师或者具有5年以上井下工作经验的安全生产管理人员。项目部具备初中以上就文化程度的从业人员比不低于50%。项目部负责人应当取得安全生产管理人员安全资格证。承包地下矿山工程的项目部负责人不得同时兼任其他工程的项目部负责人。 (7)民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现问题，该当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有产监督管理的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 (8)《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条第（二）项业领导带班下井，应当遵守下列职责：（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章和操作规程，服从管理，戴和使用劳动防护用品。

真执行市安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，制定有各个时期的安产工作方案，定期对辖区的企业进行安全生产检查。佛子公司对安平镇人民政府签订有《安全生产书》，安平镇人民政府分别于2月17日、5月12日、8月9日、11月17日对佛子公司进行了4次安全生查，有检查记录，督促告知了存在的问题，并要求整改完成。安平镇人民政府属地安全生产管理职行到位。

2、事故发生单位的行业属地监管部门是岑溪市应急管理局，该局在2022年制定有2022年安全执法计划，对辖区内所有矿山企业进行了全面的安全生产大检查，对存在的隐患问题认真督促落实措施并进行了闭环管理，对存在安全生产违法行为的矿山企业进行了立案处罚20多起，做到有检查记录、有处理结果。2022年该局自主或陪 同国家矿山安全监察局广西局、自治区应急管理厅、梧应急管理局对佛子公司古益工区开展安全生产督查检查共6次，检查发现了52项隐患问题，督促完改52项，对该公司的安全生产违法问题立案处罚2次。岑溪市应急管理局对佛子公司的监督管理已依责履职到位。

（四）事故发生的经过及事故应急处置情况

12月10日早上8时，佛子公司古益工区正常生产，相关人员有序进入井下作业。根据工作安排群和钟*文在-60中段02线与修理工负责维修铲车及现场安全管理巡查工作；安全员覃*明与罗*辉在中段010线工作面负责装运矿渣作业；梁*兆（班长）和梁*焕负责-60中段05线采场掘进采矿作业；勇（副班长）和何*文负责-60中段011线采场电耙出矿作业。约13时，因作业需要使用凿岩钻机，采场无凿岩钻机，梁*勇独自一人驾驶蓄电池电机车(没有挂车仓)到010线工作面取凿岩钻机。约半时后，何*文发现梁*勇未返回，就去寻找梁*勇，约13时50分，在 010线穿脉巷入口岔道往工作面米处，发现梁*勇上半身压着横放的钻机趴在蓄电池电机车电源箱盖板面上，见状大声呼叫没有回于是何*文立即跑去014线斜井底的安全硐室寻求救援，在安全硐室遇见了第二工程队安全员杨*生知了事发情况，杨*生立即组织人员到现场施救（在经过010线岔道口时看到架空线分区闸刀开关已闸），同时何*文在硐室用电话向坑口值班室报告了事故发生的有关情况。后何*文赶去05线向当班

梁*兆报告，梁*兆接报后赶往02线向第五工程队负责人黄*群和当班安全员钟*文报告，知情人员马往事故现场。杨*生赶到现场后，组织覃*明与罗*辉将梁*勇抬离现场，平放在地面上进行心肺复苏救。几分钟后，邓*立、黄*群、梁*兆等人先后赶到事故现场进行救援，并打120求救。14时25分，公司主要负责人冯*喜宣布启动公司安全生产事故应急预案，立即组织集结应急救援队伍赶往现场救援。15时05分，广平卫生院医生到达事故现场，对梁*勇继续进行抢救，最后抢救无效，确认梁无生命体征。

事故发生后，佛子公司按照要求，立即停止井下作业，迅速撤离井下人员。岑溪市应急局、安政府、广平镇政府、广平派出所等相关单位人员接报告后相继赶到佛子公司古益工区依职责开展应置等工作。

三、事故的原因及性质

（一）事故的直接原因

梁*勇安全意识淡薄，在架空线下方违规使用电机车装运凿岩钻机，导致触电死亡，其在架空方违规作业是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1. 梁*勇没有严格执行佛子公司制定的《班组安全生产互保互联联保制度》的相关规定，违章独自一人去借拿钻机。

2.何*文没有严格执行佛子公司制定的《班组安全生产互保互联联保制度》的相关规定，在梁施违章作业的危险行为时，何*文没有监督、提醒和制止。

3.安全员钟*文对其负责的-60中段011线等作业面安全检查监管不到位，对何*文和梁*勇没有执行《班组安全生产互保互联联保制度》的相关规定没有及时发现并纠正，值班安全员履职不到位

4.明峰公司岑溪分公司作为井下采掘工程的建设施工单位，其对井下生产现场安全管理不到位作业工人执行安全规章制度的情况监督管理不严。

5.佛子公司作为井下采掘工程的发包单位，对采掘外包工程施工单位规章制度执行情况及现场管理情况监督检查管理不到位。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定:广西佛子矿业有限公司“12·10”事故是一起电机车架空线触电的一产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.梁*勇，明峰公司岑溪分公司第五工程队梁*兆班组副班长、采矿工人，其安全意识不强，用意、违章作业是造成事故的直接责任人，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.何*文，明峰公司岑溪分公司第五工程队梁柏兆班组采矿工人，其违反《安法》第五十七条的规定，是造成事故的间接责任人，依据《安法》第一百零七条（10）的规定，由明峰公司岑溪市司按照公司内部的相关管理规定进行处罚。

3.钟*文，明峰公司岑溪分公司第五工程队安全员，其违反企业内部安全管理

（10）《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

定及《安法》第四十六条第一款（7）的规定，是造成事故的间接责任人，依据《安法》第一百零（10）的规定，由明峰公司岑溪分公司按相关管理规定进行处罚。

4.黄*群，明峰公司岑溪分公司副经理、第五工程队队长，是事发当天下井安全管理的值班领安全生产履职不到位，违反了《安法》第二十六条第一款（5）、第四十六条（5）规定，对事故的负领导管理责任，由岑溪市应急管理局依据《安法》第九十六条（11）的规定对其处以2021收入的的罚款，并将其违法行为移送给梧州市应急管理局，由梧州市应急管理局依法暂停或吊销其安全生理有关的资格。

5.覃*华，明峰公司岑溪分公司总经理、主要负责人，安全生产履职不到位，违反了《安法》十一条第（五）项（12）的规定，对事故的发生负领导管理责任，由岑溪市应急管理局依据《安法九十五条第（一）项（13）的规定对其处以2021收入的40%的罚款。

6.邓*立，佛子公司古益工区副矿长，事发当天下井带班领导，安全生产履职不到位，违反了属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条第（二）项（8）的规定，对事发生负领导管理责任，由岑溪市应急管理

（11）《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究任。（12）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产事故隐患。（13）《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上年年收入百分之四十的罚款。

局依据《安法》第九十六条（11）的规定对其处以2021收入的30%的罚款，并将其违法行为移送给市应急管理局，由梧州市应急管理局依法暂停或吊销其安全生产管理有关的资格。

7.佛子公司要严格按照内部管理规定，严肃追究此次事故相关责任人员的责任，并将处理情况汇报岑溪市应急管理局。

（二）对有关责任单位的处理建议

1. 明峰公司岑溪分公司受明峰公司的委托负责佛子公司古益工区地下采掘工程项目的现场施没有严格执行落实相关的安全管理规章制度，违反了《办法》第二十三条第一款（14）的规定，现全管理不到位，导致事故的发生，对事故的发生负直接管理责任，是事故发生的直接责任单位，由市应急管理局依照《安法》第一百一十四条第（一）项（15）的规定对其处以罚款人民币36万元。

2.明峰公司作为佛子公司古益工区地下采掘工程的承包方，没有认真执行与佛子公司签订的生产管理协议》，对岑溪市分公司的安全生产监督管理不到位，没有确保施工现场生产安全，违反《办法》第十七条第一款（8）和第二十条第一款（4）的规定，对事故的发生负间接管理责任，由市应急管理局依据《办法》第三十八条（16）规定对其处以罚款人民币3万元。

（14）《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第一款：承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

（15）《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般十万元以上一百万元以下的罚款；（16）《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十八条：承包单位违反本办法第二十条规定对项目部疏于管理，未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

3.佛子公司作为地下采掘工程的发包方，没有按照《办法》的具体要求，履行发包单位的安全管理职责，对地下矿井架空线触电风险点列入安全风险分级管控清单，违反了《安法》第四十一条款（1）的规定，对事故的发生负间接管理责任，由岑溪市应急管理局依据《安法》第一百零一条（17）规定对其处以罚款人民币3万元。

4.由岑溪市安委会领导对佛子公司的班子领导进行集 体约谈，督促该公司深刻汲取事故教训真落实企业安全生产的主体责任。

五、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。

按照“四不放过”原则，佛子公司及明峰公司岑溪市分公司必须严肃落实相关责任人的处理，事故安全警示教育培训，针对事故存在的问题落实对应的整改措施，接受相应的行政处罚，经审查批准后，方能全面恢复生产，只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，深刻汲取事故教训。

（二）明峰公司岑溪市分公司的安全生产管理要抓实抓细，确保施工现场的安全管理到位。

“12.10”触电事故发生的原因告诉我们，往往事故的发生是因为一线工人素质低、安全意识差图省事、怕麻烦、心存侥幸、没有严格执行操作规程和安全管理制度所至，因此不断提高从业人员全知识和风险防控意识，完善各项监管机制，督促从业人员严格遵守、执行各项安全管理规定和操程；加强采矿、掘进作业面的现场安全管理，应加强从业人员的安全教育培训，井下作业人员必须

（17）《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项：生产经营单位有下列行业之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，逾期未改正的，责令停产停业整顿万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。

各种输电线路的电压等级及其危害程度，掌握配电设备电气保护完好的标准，熟悉停、送电管理制各项安全生产管理做到抓实抓细，才能确保施工现场安全管理到位，减少各类生产安全事故的发生

（三）佛子公司要进一步加强、规范对外包工程的安全管理工作，认真落实外包工程安全生产体管理责任。

佛子公司对采掘外包工程队要严格执行 “五统一”管理，加强、规范对承包方的安全管理工特别是要加大对生产现场的巡查和监督检查力度，加大生产现场的科技投入，不断完善优化“六大统”的各项功能，提升井下管理的科学水平，进一步加强井道和采场工人互联联保管理，做好隐患治理，及时发现并消除事故隐患，确保外包工程安全生产责任的落实。

（四）完善架空线日常维护管理制度，保证井下电力线路的安全运行。

井下架空线的分区开关应编号集中专人管理，不需要送电的架空线，要及时断闸，悬挂标识牌禁随意送电。分区开关接地保护线应齐全、有效；开关操作灵活，绝缘良好；架空线要定人、定时护，及时修复损坏的绝缘子和架空线支杆，确保架空线对地的间距符合要求。平时要加强日常维护理，保证井下电力线路的安全运行。

广西佛子矿业有限公司“12·10”事故调

2023年6

政府网站找错
党政机关
主办：岑溪市人民政府办公室 承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图